

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 6 rabia I 1418 - 11 juillet 1997

140^{ème} année

N° 55

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 97-1166 du 9 juin 1997, (rectificatif) 1231

Premier Ministère

Arrêtés du Premier ministre du 16 juin 1997 portant approbation des guides de l'acheteur public relatifs aux marchés de fournitures courantes et de services, aux marchés de travaux, à la gestion financières des services publics et du guide général de l'acheteur public 1231

Désignation des membres de la commission du suivi de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de l'autoroute Tunis - Bizerte 1232

Ministère de la Justice

Fin de détachement d'un magistrat 1232

Revocation d'un magistrat 1232

Liste des agents à promouvoir au grade d'administrateur de greffe de juridictions 1232

Liste des agents à promouvoir au grade de greffier adjoint de juridictions 1232

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'attachés au cabinet du ministre de la défense nationale 1232

Ministère des Finances

Décret n° 97-1265 du 30 juin 1997, accordant à la société "SAIDA" d'extraction de sel alimentaire les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements..... 1232

Décret n° 97-1266 du 30 juin 1997 , accordant à la Compagnie Tunisienne du Sel Alimentaire "COTUSAL", les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.....	1233
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 97-1267 du 30 juin 1997 , portant homologation des rapports définitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Monastir (délégations de Bkalta, Jammel, Beni Hassen et Ouardanine).....	1233
Décret n° 97-1268 du 30 juin 1997 , portant homologation des rapports définitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Sousse (délégations de Sidi Bou Ali, Enfidha, Sousse Nord, Sousse Erriadh, Soussi Ville et M'saken).....	1234
Décret n° 97-1269 du 30 juin 1997 , portant homologation des rapports définitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Siliana (délégations de Silianas Nord et du Krib).....	1235
Décret n° 97-1270 du 30 juin 1997 , portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre sise à Sidi Rzig gouvernorat de Ben Arous, nécessaire à la construction d'un passage routier supérieur sur les voies ferrées de Sidi Rzig	1236
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Décret n° 97-1271 du 30 juin 1997 , fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux en éducation physique en sport, délivrés par les instituts supérieurs du sport et de l'éducation physique	1237
Nomination d'un professeur de l'enseignement supérieur	1240
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et de l'enfance du 2 juillet 1997, fixant la liste des départements à l'institut supérieur de l'éducation physique et des sports à Sfax	1240
Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat	
Décrets n° 97-1273 à 1275 du 30 juin 1997 , portant révision de la délimitation du domaine public maritime du littoral des délégations de Radès du gouvernorat de Ben Arous, de Menzel Temime et El Mida du gouvernorat de Nabeul	1240
Ministère du Développement Economique	
Nomination d'un directeur général	1242

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Rectificatif

J.O.R.T n° 49 du 20 juin 1997.

Décret n° 97-1166 du 9 juin 1997.

Le titre du décret n° 97-1166 du 9 juin 1997 est remplacé ainsi qu'il suit :

"Décret n° 97-1166 du 9 juin 1997 modifiant le décret n° 96-1126 du 15 juin 1996 concernant la fonction du médiateur administratif".

Le 2ème visa est remplacé ainsi qu'il suit :

"Vu le décret n° 96-1126 du 15 juin 1996 concernant la fonction du médiateur administratif".

L'article premier du décret n° 97-1166 du 9 juin 1997 est remplacé ainsi qu'il suit :

Le paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 96-1126 du 15 juin 1996 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

"Le médiateur administratif est nommé par décret. Il est choisi parmi les agents publics en activité ou à la retraite, ayant une large expérience administrative. Sa rémunération est fixée par décret, il exerce sa fonction auprès du Président de la République".

Le reste demeure sans changement.

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 16 juin 1997 portant approbation du guide de l'acheteur public relatif aux marchés de fournitures courantes et de services.

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969 portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970 portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du 29 juin 1996 fixant le plan de mise à niveau central pour la modernisation de l'administration,

Arrête :

Article premier - Est approuvé le guide de l'acheteur public relatif aux marchés de fournitures courantes et de services.

Art. 2. - Tous les services publics concernés sont chargés d'appliquer le contenu du présent guide.

Art. 3. - Le directeur du centre de recherche et des études administratives à l'école nationale d'administration est chargé de l'impression et de la mise à jour de ce guide.

Art. 4. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juin 1997.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du Premier ministre du 16 juin 1997 portant approbation du guide de l'acheteur public relatif aux marchés de travaux.

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969 portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970 portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du 29 juin 1996 fixant le plan de mise à niveau central pour la modernisation de l'administration,

Arrête :

Article premier - Est approuvé le guide de l'acheteur public relatif aux marchés de travaux.

Art. 2. - Tous les services publics concernés sont chargés d'appliquer le contenu du présent guide.

Art. 3. - Le directeur du centre de recherche et des études administratives à l'école nationale d'administration est chargé de l'impression et de la mise à jour de ce guide.

Art. 4. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juin 1997.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du Premier ministre du 16 juin 1997 portant approbation du guide de la gestion financière des services publics.

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969 portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970 portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du 29 juin 1996 fixant le plan de mise à niveau central pour la modernisation de l'administration,

Arrête :

Article premier - Est approuvé le guide de la gestion financière des services publics.

Art. 2. - Tous les services publics concernés sont chargés d'appliquer le contenu du présent guide.

Art. 3. - Le directeur du centre de recherche et des études administratives à l'école nationale d'administration est chargé de l'impression et de la mise à jour de ce guide.

Art. 4. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juin 1997.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du Premier ministre du 16 juin 1997 portant approbation du guide général de l'acheteur public.

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969 portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970 portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du 29 juin 1996 fixant le plan de mise à niveau central pour la modernisation de l'administration,

Arrête :

Article premier - Est approuvé le guide général de l'acheteur public.

Art. 2. - Tous les services publics concernés sont chargés d'appliquer le contenu du présent guide.

Art. 3. - Le directeur du centre de recherche et des études administratives à l'école nationale d'administration est chargé de l'impression et de la mise à jour de ce guide.

Art. 4. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juin 1997.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

NOMINATION

Par arrêté du Premier ministre du 2 juillet 1997.

La commission du suivi de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Bizerte créée par l'article 6 du décret n° 97-791 du 5 mai 1997 est composée de Messieurs :

- le ministre de l'équipement et de l'habitat ou son représentant : président,
- le directeur général des ponts et chaussées : membre,
- le directeur des études à la direction générale des ponts et chaussées : membre,
- le directeur des grands travaux à la direction générale des ponts et chaussées : membre,
- le directeur de l'exploitation et de l'entretien routier à la direction générale des ponts et chaussées : membre,
- le sous-directeur des affaires générales à la direction générale des ponts et chaussées : rapporteur.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Fin de détachement d'un magistrat

Par décret n° 97-1261 en date du 30 juin 1997.

Il est mis fin au détachement de Monsieur Ali Sallami, magistrat de deuxième grade au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur (Agence Tunisienne de la Coopération Technique) à compter du 1er juillet 1997.

Révocation d'un magistrat magistrat

Par décret n° 97-1262 en date du 30 juin 1997.

Monsieur Hédi Ben Othman Ayari, juge au tribunal de première instance de Kebili, est révoqué de ses fonctions à compter du 10 mai 1997.

Liste des agents à promouvoir au grade d'administrateur de greffe de juridictions au titre de l'année 1996

- 1 - Ali Azizi,
- 2 - Mohsen Azaeiz,
- 3 - Taïeb Atia,
- 4 - Belgacem Chaïbi.

Liste des agents à promouvoir au grade de greffier adjoint de juridictions au titre de l'année 1996

- 1 - Mokhtar Ben Mansour,
- 2 - Tahar Bousalmi,
- 3 - Mohamed Nouredine Rekik,
- 4 - Cherif Falahi,
- 5 - Ayed El Halouani,
- 6 - Mohamed Mehrezi Daboussi.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Nominations

Par décret n° 97-1263 en date du 2 juillet 1997.

Le Colonel Mohamed El Mouldi Ben Smida, est chargé des fonctions d'attaché au cabinet du ministre de la défense nationale, et ce à compter du 1er juin 1997.

Par décret n° 97-1264 en date du 2 juillet 1997.

Le Lieutenant-Colonel Mohamed Ghorbel, est chargé des fonctions d'attaché au cabinet du ministre de la défense nationale, et ce à compter du 1er juin 1997.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 97-1265 du 30 juin 1997 accordant à la société "SAIDA" d'extraction de sel alimentaire les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 52,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements,

Vu l'avis de la commission supérieure des investissements du 27 avril 1997,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Décète :

Article premier - Il est accordé à la société "SAIDA" d'extraction de sel alimentaire les avantages financiers suivants :

- une prime d'investissement égale à 5% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu,

- la prise en charge par l'Etat des travaux d'infrastructure relatifs à la réalisation d'une piste jusqu'au lieu du projet.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-1266 du 30 juin 1997 accordant à la Compagnie Tunisienne du Sel Alimentaire "COTUSAL", les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 52,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements tel que modifié par le décret n° 97-783 du 5 mai 1997,

Vu l'avis de la commission supérieure des investissements du 15 mai 1997,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Décète :

Article premier - Il est accordé à la Compagnie Tunisienne du Sel Alimentaire "COTUSAL" les avantages financiers suivants :

- une prime d'investissement égale à 5% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu,

- la prise en charge par l'Etat des travaux d'infrastructure relatifs à la réalisation d'une piste jusqu'au lieu du projet dans la limite de 226.000 dinars.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 97-1267 du 30 juin 1997 portant homologation des rapports définitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Monastir (délégation de Bkalta, Jammel, Beni Hassen et Ouardanine).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu le décret n° 93-1832 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Monastir,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Monastir en date du 14 novembre et 18 décembre 1996,

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint, déterminant la consistance et la situation juridique relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Monastir (délégation de Bkalta, Jammel, Beni Hassen et Ouardanine), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T P D
1	Sans nom	Imadat de Bkalta Délégation de Bkalta	97	9332
2	Sans nom	Imadat de Baghdadi Délégation de Bkalta	330	9333
3	Sans nom	Imadat de Bir Taïeb Délégation de Jammel	175	8514

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T P D
4	Sans nom	Imadat de Beni Hassen Délégation de Ben Hassen	1/2 soi 5257,5m2 de la superficie totale délimitée qui est de 10515m2	8518
5	Sans nom	Imadat de Bkalta Délégation de Bkalta	243	9338
6	Sans nom	Imadat de Bou Othman Délégation de Ouardanine	35	9587
7	Sans nom	Imadat de Bou Othman Délégation de Ouardanine	52	9588
8	Sans nom	Imadat de Bou Othman Délégation de Ouardanine	175	9664
9	Sans nom	Imadat de Bou Othman Délégation de Ouardanine	378	9589

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-1268 du 30 juin 1997 portant homologation des rapports définitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Sousse (délégation de Sidi Bou Ali, Enfidha, Sousse Nord, Sousse Erriadh, Sousse Ville et M'saken).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu le décret n° 93-1836 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sousse,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse en date des 14 décembre 1996 et 14 janvier 1997,

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Sousse (délégation de Sidi Bou Ali, Enfidha, Sousse Nord, Sousse Erriadh, Sousse Ville et M'saken), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T P D
1	Sans nom	Imadat de Sidi Bou Ali Délégation de Sidi Bou Ali	599	9808
2	Sans nom	Imadat de Grimit Est Délégation d'Enfidha	22765	8437
3	Sans nom	Imadat de la Corniche Délégation de Sousse Ville	59	8774
4	Sans nom	Imadat de Ksibet Sousse Délégation de Sousse Erriadh	47	9206

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T P D
5	Sans nom	Imadat de la Corniche Délégation de Sousse Ville	24	9562
6	Sans nom	Imadat de Borjine Délégation de M'saken	84447	9567
7	Sans nom	Imadat de l'Ancienne Medina Délégation de Sousse Ville	66	9568
8	Sans nom	Imadat de Djebliïne Délégation de M'saken	180	9570
9	Sans nom	Imadat de Maârouf Délégation de Sousse Ville	35	9783
10	Sans nom	Imadat de N'jajra Délégation de M'saken	454	9784
11	Sans nom	Imadat de Beni Rabiâa Délégation de M'saken	514	9785
12	Sans nom	Imadat de N'jajra Délégation de M'saken	343	9787
13	Sans nom	Imadat d'El Mnaâma Délégation de M'saken	63	9788
14	Sans nom	Imadat de Beni Rabiâa Délégation de M'saken	476	9792
15	Sans nom	Imadat de Djebliïne Délégation de M'saken	36	9793
16	Sans nom	Imadat de Djebliïne Délégation de M'saken	39	9794
17	Sans nom	Imadat de Borjine Délégation de M'saken	193	9798
18	Sans nom	Imadat de N'jajra Délégation de M'saken	331	9799
19	Sans nom	Imadat de Touara Nord Délégation de M'saken	899	9805
20	Sans nom	Imadat de Beni Kalthoum Délégation de M'saken	456	9806

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-1269 du 30 juin 1997, portant homologation des rapports définitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Siliana (délégations de Siliana nord et du Krib).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu le décret n° 93-1833 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Siliana,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Siliana en date des 07 et 08 octobre et 12, 14, 18, 26 et 28 novembre 1996,

Décrète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux sus-visés, ci-joint, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Siliana (délégation de Siliana nord et du Krib), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Imadat de Siliana Ville Délégation de Siliana Nord	2098	9312
2	Sans nom	Imadat de Siliana Ville Délégation de Siliana Nord	48	9313
3	Sans nom	Imadat de Siliana Ville Délégation de Siliana Nord	208	9314
4	Sans nom	Imadat de Siliana Ville Délégation de Siliana Nord	982	9315
5	Sans nom	Imadat de Siliana Ville Délégation de Siliana Nord	157	9316
6	Sans nom	Imadat de Siliana Ville Délégation de Siliana Nord	140	9317
7	Sans nom	Imadat de Siliana Ville Délégation de Siliana Nord	102	9403
8	Sans nom	Imadat de Siliana Ville Délégation de Siliana Nord	152	9614
9	Sans nom	Imadat de Siliana Ville Délégation de Siliana Nord	517	9723
10	Sans nom	Imadat de Bordj Messaoudi Délégation du Krib	49888	9760
11	Sans nom	Imadat du Krib Délégation du Krib	456127	9763
12	Sans nom	Imadat de Siliana Ville Délégation de Siliana Nord	21	9743

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-1270 du 30 juin 1997, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre sise à Sidi Rzig, gouvernorat de Ben Arous, nécessaire à la construction d'un passage routier supérieur sur les voies ferrées de Sidi Rzig.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 24 septembre 1885, relatif au domaine public,

Vu la loi n° 69-31 du 9 mai 1969, portant approbation du statut de la société nationale des chemins de fer tunisiens,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, du transport et de l'environnement et de l'aménagement du territoire, de l'équipement et de l'habitat,

Décrète :

Article premier. - Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporée au domaine public des chemins de fer et pour être mise à la disposition du ministère du transport (la société nationale des chemins de fer tunisiens), une parcelle de terre, sise à Sidi Rzig, gouvernorat de Ben Arous, nécessaire à la construction d'un passage routier supérieur sur les voies ferrées de Sidi Rzig, entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquée au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan : 310 (1).

N° du titre foncier : 47514.

Situation de la parcelle : terrain construit.

Superficie totale de l'immeuble : 3 h 18 a 71 ca.

Superficie expropriée : 22 a 44 ca.

Nom de la propriétaire : Cordroch (Marie Elisa).

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou qui pourraient grever ladite parcelle.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, du transport, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-1271 du 30 juin 1997, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux en éducation physique et en sport, délivrés par les instituts supérieurs du sport et de l'éducation physique.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion 1993, par la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996 relative à la recherche scientifique et au développement technologique, et par la loi n° 97-21 du 22 mars 1997, et notamment son article 19,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 91-517 du 10 avril 1991 et le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 92-1569 du 24 août 1992, portant organisation de l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Sfax tel que modifié par le décret n° 95-28 du 9 janvier 1995,

Vu le décret n° 92-1570 du 24 août 1992, portant organisation de l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar Saïd,

Vu le décret n° 92-1571 du 24 août 1992, portant organisation de l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique du Kef,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire,

Vu le décret n° 96-1460 du 26 août 1996, relatif aux sportifs d'élite poursuivant des études dans les établissements d'enseignement supérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux en éducation physique et en sport, délivrés par les instituts supérieurs du sport et de l'éducation physique (I.S.S.E.P.).

Titre premier

Dispositions générales

Art. 2. - Sont admis à s'inscrire en première année de chaque filière aux instituts supérieurs du sport et de l'éducation physique après un examen médical obligatoire concluant :

1 - par voie de concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme admis en équivalence, obtenus au cours de l'année du concours ou des deux années qui précèdent.

2 - les sportifs d'élite visés par l'article 38 de la loi n° 94-104 du 3 août 1994 susvisée et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme admis en équivalence, obtenus au cours de l'année de l'inscription ou des deux années qui précèdent.

3 - par voie de concours et uniquement pour les deux filières en sport prévues par l'article 4 du présent décret, ouvert aux sportifs d'élite visés par l'article 38 de la loi n° 94-104 du 3 août 1994 susvisée, ayant poursuivi régulièrement leurs études secondaires jusqu'à la septième année accomplie, et s'étant présentés, sans toutefois y réussir, aux épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire de l'année du concours, ou de celle qui la précède. Le pourcentage maximum du nombre de places réservées auxdits candidats est fixé par arrêté conjoint des ministres de la jeunesse et de l'enfance et de l'enseignement supérieur.

4 - par voie de concours, et uniquement pour la filière de deux années en éducation physique prévue par l'article 4 du présent décret, ouvert aux candidats, à l'exception des sportifs d'élite prévus au paragraphe 3 du présent article, ayant poursuivi régulièrement leurs études secondaires jusqu'à la septième année accomplie et s'étant présentés, sans toutefois y réussir aux épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire de l'année du concours ou de celle qui la précède et remplissant les conditions suivantes :

- avoir obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 7/20 à l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire,

- être détenteur d'une licence en sport civil depuis au moins six (6) ans à la date du concours et répondre en outre à l'une des conditions ci-après :

* pour les sports collectifs, le candidat doit justifier d'une pratique en tant que joueur dans une association sportive de la division majeure depuis au moins deux ans à la date du concours,

* pour les sports individuels, le candidat doit avoir été classé parmi les trois premiers lauréats du concours individuel dans l'un des deux championnats nationaux civils précédant le concours d'entrée aux I.S.S.E.P.

La détention d'une licence, le niveau de pratique sportive ainsi que les résultats du candidat, doivent être dûment attestés par les fédérations sportives concernées et validés par le commissariat général au sport. Le pourcentage maximum du nombre de places réservées auxdits candidats est fixé par arrêté conjoint des ministres de la jeunesse et de l'enfance et de l'enseignement supérieur.

Art. 3. - Les concours d'entrée en première année des filières des ISSEP comportent des épreuves d'évaluation des aptitudes des candidats.

En outre, le concours d'entrée aux deux filières en sport comporte une évaluation des performances sportives enregistrées durant la carrière sportive du candidat.

La nature des épreuves ainsi que les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la jeunesse et de l'enfance et de l'enseignement supérieur.

Titre II

Du régime des études

Art. 4. - Les ISSEP dispensent des formations en éducation physique et en sport selon les filières suivantes :

1 - une filière d'une durée de deux années en éducation physique sanctionnée par le diplôme universitaire en éducation physique,

2 - une filière de maîtrise d'une durée de quatre années en éducation physique sanctionnée par le diplôme de maîtrise en éducation physique,

3 - une filière d'une durée de deux années en sport sanctionnée par le diplôme universitaire en sport,

4 - une filière de maîtrise d'une durée de quatre années en sport sanctionnée par le diplôme de maîtrise en sport.

Chapitre premier

Du diplôme universitaire en éducation physique

Art. 5. - En vue de l'obtention du diplôme universitaire en éducation physique, la formation a pour objectif l'acquisition par l'étudiant des connaissances fondamentales et appliquées au domaine de l'éducation physique ainsi qu'une formation technique, pratique et pédagogique nécessaire à l'exercice de l'enseignement de l'éducation physique.

Art. 6. - La première année est réservée essentiellement à une formation générale tant théorique que pratique dans les différentes sciences et techniques appliquées au domaine de l'éducation physique.

Art. 7. - En deuxième année, la formation est essentiellement orientée vers une formation pédagogique. Elle comporte notamment :

- des enseignements permettant à l'étudiant de développer ses aptitudes à l'enseignement de l'éducation physique,
- des enseignements spécifiques et optionnels.

Art. 8. - En fin de première année il est proposé aux étudiants, plusieurs enseignements optionnels parmi les disciplines sportives. L'étudiant est orienté vers l'un de ces enseignements compte tenu de son choix, de son vécu pratique, de ses aptitudes et des résultats obtenus en première année.

Chapitre II

Du diplôme de maîtrise en éducation physique

Art. 9. - En vue de l'obtention du diplôme de maîtrise en éducation physique, la formation a pour objectif l'acquisition par l'étudiant des connaissances fondamentales et appliquées au domaine de l'éducation physique, de même qu'une formation technique, pratique et pédagogique nécessaire à l'exercice de l'enseignement de l'éducation physique ainsi qu'une initiation à la recherche.

Art. 10. - Les études dans la filière de maîtrise en éducation physique durent quatre années réparties en deux cycles d'une durée de deux années chacun.

Art. 11. - Le premier cycle est essentiellement réservé à une formation générale tant théorique que pratique dans les différentes sciences et techniques appliquées au domaine de l'éducation physique. Il est sanctionné par l'obtention du diplôme d'études universitaires du premier cycle en éducation physique.

Art. 12. - En fin de la deuxième année du premier cycle en éducation physique, il est proposé aux étudiants des enseignements optionnels. L'étudiant est orienté vers l'un de ces enseignements compte tenu de son choix, de ses aptitudes et des résultats obtenus en fin du premier cycle et éventuellement de son vécu pratique.

Art. 13. - En deuxième cycle, la formation est essentiellement orientée vers une formation pédagogique et une initiation à la recherche et prépare les étudiants à la vie professionnelle. Elle comporte notamment :

- des enseignements relatifs à la méthodologie de l'enseignement de l'éducation physique et à l'initiation à la recherche,

- des enseignements spécifiques et optionnels.

Art. 14. - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième cycle :

- les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle en éducation physique,

- les candidats titulaires du diplôme universitaire en éducation physique conformément aux conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la jeunesse et de l'enfance et de l'enseignement supérieur.

Art. 15. - L'étudiant inscrit en deuxième année du deuxième cycle de la maîtrise en éducation physique est tenu de préparer un mémoire de maîtrise de quarante (40) à cinquante (50) pages.

Le mémoire de maîtrise constitue un module indépendant.

Pour réussir au mémoire de maîtrise, l'étudiant doit obtenir une note égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20).

Chapitre III

Du diplôme universitaire en sport

Art. 16. - En vue de l'obtention du diplôme universitaire en sport, les études sont axées sur la formation de l'étudiant dans une spécialité sportive donnée.

La liste des spécialités sportives retenues est fixée par arrêté conjoint des ministres de la jeunesse et de l'enfance et de l'enseignement supérieur.

En vue de l'obtention du diplôme universitaire en sport, la formation a pour objectif l'acquisition par l'étudiant de connaissances fondamentales et appliquées au domaine du sport, ainsi qu'une formation technique, pratique et pédagogique spécialisée nécessaire à son intervention dans divers secteurs et niveaux de l'activité sportive.

Art. 17. - La première année est essentiellement réservée à une formation générale tant théorique que pratique dans les différentes sciences et techniques appliquées aux activités sportives, ainsi qu'un début de spécialisation dans la discipline sportive objet de formation de l'étudiant.

La formation en deuxième année est essentiellement orientée vers la spécialisation et la formation technique et pédagogique.

Chapitre IV

Du diplôme de maîtrise en sport

Art. 18. - En vue de l'obtention du diplôme de maîtrise en sport, les études sont axées sur la formation de l'étudiant dans une spécialité sportive donnée.

La liste des spécialités sportives retenues est fixée par arrêté conjoint des ministres de la jeunesse et de l'enfance et de l'enseignement supérieur.

L'objectif de la formation dans la filière de maîtrise en sport est l'acquisition par l'étudiant de connaissances fondamentales et appliquées au domaine du sport, de même qu'une formation technique, pratique et pédagogique spécialisée nécessaire à son intervention dans divers secteurs et niveaux de l'activité sportive.

Art. 19. - Les études dans la filière de maîtrise en sport durent quatre années réparties en deux cycles de deux années chacun.

Art. 20. - Le premier cycle, est essentiellement réservé à une formation générale tant théorique que pratique, dans les différentes sciences et techniques appliquées au domaine du sport et à une formation technique spécialisée dans la discipline sportive objet de formation de l'étudiant. Il est sanctionné par l'obtention du diplôme d'études universitaires du premier cycle en sport.

Art. 21. - La formation en deuxième cycle est essentiellement orientée vers l'approfondissement de la spécialisation et la formation technique et pédagogique. Elle comporte notamment :

- des enseignements relatifs aux méthodologies de l'enseignement et de l'entraînement sportif,

- des enseignements spécifiques,

- des enseignements relatifs à la méthodologie de la recherche appliquée.

Art. 22. - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième cycle de la maîtrise en sport :

- les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle en sport,

- les candidats titulaires du diplôme universitaire en sport conformément aux conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la jeunesse et de l'enfance et de l'enseignement supérieur.

Chapitre V

Des dispositions communes au régime des études

Art. 23. - Les études dans les filières prévues par l'article 4 du présent décret, sont organisées sous forme de modules dispensés par semestre ou par année.

La formation est dispensée sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de stages et le cas échéant sous forme d'initiation à la recherche.

Art. 24. - Pour chaque filière, la nature, la forme et le nombre des modules, de même que le volume horaire d'enseignement y afférent, les contenus théoriques, pratiques et pédagogiques des programmes ainsi que le volume horaire global des enseignements sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la jeunesse et de l'enfance et de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil scientifique de l'établissement considéré et après délibération du conseil de l'université concernée et habilitation du conseil des universités.

Art. 25. - Au début de chaque année universitaire, les instituts supérieurs du sport et de l'éducation physique rendent public le contenu détaillé des programmes relatifs aux études dans chaque module.

Art. 26. - L'assiduité aux cours, aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages est obligatoire.

Les modalités de contrôle de l'assiduité, le nombre d'absences tolérées et les sanctions universitaires qui en découlent, sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la jeunesse et de l'enfance et de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil scientifique de l'établissement considéré et après délibération du conseil de l'université concernée et habilitation du conseil des universités.

Art. 27. - Pour permettre aux sportifs d'élite de concilier entre la poursuite de leurs études au sein des ISSEP et la pratique sportive de haut niveau, notamment lors de la préparation ou de la participation aux compétitions sportives internationales, les mesures suivantes leur sont accordées, le cas échéant :

1 - un aménagement particulier de l'emploi du temps, ainsi que l'organisation de cours de rattrapage et de soutien, et ce par décision du chef de l'établissement.

2 - l'organisation à titre exceptionnel de sessions spéciales de passage de la totalité ou partie des épreuves prévues par le contrôle continu et par les sessions d'examens et ce en cas de blessures consécutives à la pratique sportive de l'étudiant et l'empêchant de subir normalement lesdites épreuves.

L'organisation des sessions spéciales doit avoir lieu obligatoirement avant le début de l'année universitaire suivante. Elle est accordée par décision du chef de l'établissement sur avis motivé du médecin de l'établissement.

3 - des dispenses du présence aux enseignements et l'organisation des devoirs de contrôle continu à titre exceptionnel et des sessions spéciales d'examen, et ce conformément aux dispositions du décret n° 96-1460 du 26 août 1996 susvisé.

Titre III

Du régime des examens

Art. 28. - L'évaluation des connaissances est organisée sous forme de contrôle continu et d'examens théoriques, pratiques et pédagogiques.

Art. 29. - Les études prévues dans le cadre de chaque module sont sanctionnées par des examens organisés en deux sessions ayant lieu avant la fin de l'année universitaire :

1 - une session principale organisée en fin de semestre pour les enseignements semestriels et en fin d'année pour les enseignements annuels.

2 - une session de rattrapage à la fin de l'année universitaire.

Ces examens comportent des épreuves écrites, orales et des épreuves pratiques et pédagogiques.

Art. 30. - Pour chaque enseignement, il est prévu :

1 - au moins deux notes de contrôle continu pour les enseignements semestriels.

2 - au moins quatre notes de contrôle continu pour les enseignements annuels.

3 - une note ou une moyenne des notes de l'examen final.

La moyenne des notes du contrôle continu intervient à parité avec la note ou la moyenne des notes de l'examen final dans le calcul de la moyenne générale, y compris pour la session de rattrapage.

Art. 31. - La liste des différentes épreuves, la durée de chaque épreuve, les modalités d'évaluation, la pondération interne à chaque module, le coefficient du module, les conditions d'obtention des diplômes de fin d'études, ainsi que les mentions y afférentes, sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la jeunesse et de l'enfance et de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil scientifique de l'établissement considéré et après délibération du conseil de l'université concernée et habilitation du conseil des universités.

Art. 32. - Pour réussir à une des années d'études en éducation physique ou en sport, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20) à chaque module se rapportant à l'année universitaire concernée.

Toutefois, les notes obtenues aux différents modules de l'année concernée peuvent être compensées entre elles, l'étudiant ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20) est autorisé à passer à l'année supérieure.

Art. 33. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne requise et ne repasse que ceux dans lesquels il ne l'a pas obtenue, ceci, d'une année à une autre, dans la limite du nombre d'inscriptions autorisées conformément aux dispositions du décret n° 73-516 du 30 octobre 1973 susvisé.

Toutefois, et sur demande de l'étudiant, le président de l'université concernée peut accorder, après avis du chef de l'établissement, autant d'inscriptions que de besoin aux sportifs d'élite étudiants du premier cycle ayant épuisé leurs droits à l'inscription, et ce dans les deux cas suivants :

- blessures graves dûment constatées et appuyées par un dossier médical,

- absences prolongées consécutives à la participation à des stages préparatoires et à des compétitions sportives internationales dûment notifiées par le ministre de la jeunesse et de l'enfance.

Art. 34. - L'étudiant qui n'a pas obtenu la moyenne générale requise mais qui a obtenu la moyenne dans les trois quarts au moins des modules se rapportant à l'année universitaire concernée, peut bénéficier d'un crédit et être autorisé par le jury des examens concerné à passer à l'année supérieure et il est tenu à repasser au cours des années universitaires ultérieures les modules dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 35. - Le système de crédit prévu à l'article 34 du présent décret s'applique d'une année à une autre dans le cadre d'un même cycle.

Art. 36. - Sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la jeunesse et de l'enfance et de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil scientifique de l'établissement considéré et après délibération du conseil de l'université concernée et habilitation du conseil des universités :

- les modules ne pouvant pas faire l'objet de crédit, en raison de leur importance dans la formation,

- la moyenne minimale exigée au niveau de certains modules pour l'admission.

Art. 37. - Le diplôme universitaire en éducation physique est délivré à l'étudiant ayant été admis dans les examens de l'ensemble des modules y afférents. Le diplôme ne porte la mention de

l'enseignement optionnel choisi par l'étudiant parmi les disciplines sportives que s'il obtient une moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20) dans le module objet de l'enseignement optionnel considéré.

Art. 38. - Le diplôme universitaire en sport est délivré en y mentionnant la spécialité sportive de l'étudiant ayant été admis dans les examens de l'ensemble des modules y afférents.

Art. 39. - Le diplôme de maîtrise en éducation physique est délivré à l'étudiant ayant été admis dans les examens de l'ensemble des modules y afférents. le diplôme ne porte la mention de l'enseignement optionnel de l'étudiant que s'il obtient une moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20) dans le module objet de l'enseignement optionnel considéré.

Art. 40. - Le diplôme de maîtrise en sport est délivré en y mentionnant la spécialité sportive de l'étudiant ayant été admis dans les examens de l'ensemble des modules y afférents.

Titre IV

Dispositions transitoires

Art. 41. - Peuvent s'inscrire à titre exceptionnel en première année du deuxième cycle de la maîtrise en sport, et ce par décision du chef de l'établissement après avis du conseil scientifique :

- les titulaires du diplôme de maître principal en sciences et techniques des activités physiques et sportives au titre des années universitaires 1995-1996 et 1996-1997,

- les étudiants admis aux examens de la deuxième année du premier cycle de la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives au cours des années universitaires 1995-1996 et 1996-1997.

Art. 42. - Le présent décret prend effet à compter de l'année universitaire 1996-1997 pour les étudiants inscrits en première année des différentes filières ainsi que pour ceux inscrits en première année du deuxième cycle de maîtrise en sport et progressivement pour les autres années.

Art. 43. - Les ministres de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 97-1272 du 30 juin 1997.

Monsieur Mokhtar Tlili, maître de conférences à l'institut supérieur de théologie, est nommé professeur de l'enseignement supérieur en sciences religieuses et législation islamique à compter du 14 juillet 1995 au 30 septembre 1996.

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et de l'enfance du 2 juillet 1997, fixant la liste des départements à l'institut supérieur de l'éducation physique et des sports à Sfax.

Les ministres de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993, et par la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique,

Vu la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989, portant loi de finances pour la gestion 1990, et notamment son article 72,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993 et notamment son article 35,

Vu le décret n° 92-1569 du 24 août 1992, portant organisation de l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Sfax, et notamment son article 10,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, du transport, des communications, de la culture, de la santé publique, des affaires sociales et de la jeunesse et de l'enfance du 18 janvier 1997, portant refonte de la liste des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de chaque université,

Vu l'avis du directeur de l'institut supérieur de l'éducation physique et des sports à Sfax,

Sur proposition de la présidente de l'université de Sfax pour le Sud,

Arrêtent :

Article premier. - La liste des départements à l'institut supérieur de l'éducation physique et des sports à Sfax est fixée comme suit :

- département des sciences humaines et biologiques en matière d'activités physiques et sportives,

- département de la didactique des activités physiques et sportives.

Art. 2. - Le directeur de l'institut supérieur de l'éducation physique et des sports à Sfax est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 1997.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance

Raouf Najjar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 97-1273 du 30 juin 1997, portant révision de la délimitation du domaine public maritime du littoral de la délégation de Radès, du gouvernorat de Ben Arous.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime,

Vu le décret du 28 mai 1892, relatif à la délimitation du domaine public maritime de Ben Arous, révisé par décrets du 12 octobre 1896, 6 janvier 1909 et 4 mars 1933,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 juillet 1993, prescrivant les opérations de délimitation ou de révision de la délimitation du domaine public maritime du littoral du gouvernorat de Ben Arous,

Vu les procès verbaux de la commission chargée de la délimitation du domaine public maritime de la délégation de Radès,

Vu le registre d'enquête relatif à la délimitation en question,
Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :

Article premier. - Le domaine public maritime du rivage de la mer de la délégation de Radès du gouvernement de Ben Arous est délimité comme suit :

la limite du domaine public maritime suit les bornes :

DPM 309 (lac de Tunis objet du décret du 28 mai 1892 et ses révisions) DPM 522 - DPM 523 - DPM 524 - DPM 525 - DP 11 - DP 10 - DP 9 - DP 8 - DPM 526 - DPM 527 - DP 6 - DP 5 - DP4 - DP 3 - DP 2 - DP 1 - DP 70 - DP 69 - DP 68 - DP 67 - DP 66 - (sabkha la princesse) - DPM 528 - DPM 529 - DPM 530 - DPM 531 - DPM 359 - DPM 360 - DPM 361 - DPM 362 - DPM 363 - DPM 364 - DPM 365 - DPM 366 - DPM 367 - DPM 368 - DPM 369 - DPM 370 - DPM 371 - DPM 372 - DPM 133 - DPM 373 - DPM 374 - DPM 375 vers DPM 136 jusqu'au DPM 253 (sabkha de Radès objet du décret du 28 mai 1892 et ses révisions) DPM 376 - DPM 377 - DPM 425 - DPM 378 - DPM 379 - DPM 517 - DPM 193 - DPM 518 - DPM 380 - DPM 381 - DPM 382 - DPM 383 - DPM 384 et DPM 202, suivant le liseré orangé indiqué aux cinq plans ci-joints.

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-1274 du 30 juin 1997, portant délimitation du domaine public maritime du rivage de la mer de la délégation de Menzel Temime du gouvernement de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement du 30 octobre 1978, prescrivant la délimitation du domaine public maritime du gouvernement de Nabeul,

Vu les procès verbaux de la commission chargée de la délimitation du domaine public maritime de la délégation de Menzel Temime,

Vu les registres d'enquête relatifs à la délimitation en question,

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le domaine public maritime de la délégation de Menzel Temime du gouvernement de Nabeul comprenant le rivage de la mer et des sabkhats de Boujmil, Dar Rebiah et Bit El Assa est délimité comme suit :

1) le rivage de la mer de l'oued Lebna à l'oued Tafekhsite :

la limite du domaine public maritime suit les bornes : DPM 55 (El Mida) - DPM 181 - DPM 182 - DPM 183 - DPM 184 - DPM 185 - DPM 186 - DPM 187 - DPM 188 - DPM 189 - DPM 190 - DPM 191 - DPM 192 - DPM 193 - DPM 194 - DPM 195 - DPM 196 - DPM 197 - DPM 198 - DPM 199 - DPM 200 - DPM 201 - DPM 202 - DPM 203 - DPM 204 - DPM 205 - DPM 206 - DPM

207 - DPM 208 - DPM 209 - DPM 210 - DPM 211 - DPM 212 - DPM 90 - DPM 271 fic - DPM 272 fic - DPM 213 - DPM 214 - DPM 273 fic - DPM 274 fic - DPM 215 - DPM 275 fic - DPM 276 fic - DPM 216 - DPM 277 fic - DPM 278 fic - DPM 217 - DPM 218 - DPM 219 - DPM 220 - DPM 221 - DPM 102 - DPM 103 - DPM 105 - DPM 143 - DPM 165 fic - DPM 144 - DPM 106 - DPM 107 - DPM 222 - DPM 223 - DPM 224 - DPM 225 - DPM 226 - DPM 227 - DPM 108 - DPM 228 - DPM 229 - DPM 168 fic - DPM 230 - DPM 167 fic - DPM 109 - DPM 231 - DPM 110 - DPM 111 - DPM 112 - DPM 233 - DPM 234 - DPM 235 - DPM 236 - DPM 113 - DPM 237 - DPM 281 fic - DPM 115 - DPM 116 - DPM 238 - DPM 239 - DPM 240 - DPM 117 - DPM 118 - DPM 119 - DPM 242 - DPM 243 - DPM 279 fic - DPM 244 - DPM 280 fic - DPM 245 - DPM 246 - DPM 247 - DPM 248 - DPM 249 - DPM 250 - DPM 251 - DPM 252 - DPM 253 - DPM 254 - DPM 255 - DPM 256 - DPM 257 - DPM 258 - DPM 259 - DPM 260 - DPM 261 - DPM 262 - DPM 263 - DPM 264 - DPM 265 - DPM 266 - DPM 267 - DPM 268 - DPM 269 - DPM 270 - DPM 148 et DPM (237) Kélibia suivant le liseré orangé indiqué aux quatre plans ci-joints.

2) Sabkhat Boujmil :

la limite du domaine public maritime suit les bornes : DPM 56 - DPM 365 - DPM 57 - DPM 58 - DPM 59 - DPM 60 - DPM 61 - DPM 62 - DPM 63 - DPM 64 - DPM 38 - DPM 37 - DPM 36 - DPM 35 - DPM 34 - DPM 33 - DPM 55 et DPM 56 suivant le liseré orangé indiqué au plan ci-joint.

3) Sabkhat Dar Rebiah :

la limite du domaine public maritime suit les bornes : DPM 65 - DPM 66 - DPM 67 - DPM 68 - DPM 69 - DPM 70 - DPM 71 - DPM 72 - DPM 73 - DPM 74 - DPM 75 - DPM 76 - DPM 77 - DPM 78 - DPM 79 - DPM 80 - DPM 81 - DPM 82 - DPM 83 - DPM 84 - DPM 85 - DPM 86 - DPM 87 - DPM 88 - DPM 89 - DPM 90 - DPM 91 - DPM 92 - DPM 93 - DPM 94 - DPM 95 - DPM 96 - DPM 97 - DPM 98 - DPM 99 - DPM 100 - DPM 101 - DPM 102 - DPM 103 - DPM 104 - DPM 105 - DPM 106 - DPM 107 - DPM 108 - DPM 109 - DPM 110 - DPM 111 - DPM 112 - DPM 113 - DPM 114 - DPM 115 - DPM 116 - DPM 117 - DPM 118 - DPM 119 - DPM 120 - DPM 121 - DPM 122 - DPM 123 - DPM 124 - DPM 125 - DPM 126 - DPM 127 - DPM 128 - DPM 129 - DPM 130 - DPM 131 - DPM 132 - DPM 133 - DPM 134 - DPM 135 - DPM 64 - DPM 63 - DPM 62 - DPM 136 - DPM 137 - DPM 138 - DPM 139 - DPM 140 - DPM 141 - DPM 142 - DPM 143 - DPM 144 - DPM 145 - DPM 146 - DPM 147 - DPM 148 et DPM 65 suivant le liseré orangé indiqué au plan ci-joint.

4) Sabkhat Bit El Assa :

la limite du domaine public maritime suit les bornes : DPM 149 - DPM 150 - DPM 151 - DPM 152 - DPM 153 - DPM 154 - DPM 155 - DPM 156 - DPM 157 - DPM 158 - DPM 159 - DPM 160 - DPM 161 - DPM 162 - DPM 163 - DPM 164 - DPM 165 - DPM 166 - DPM 167 - DPM 168 - DPM 169 - DPM 170 - DPM 171 - DPM 172 - DPM 173 - DPM 174 - DPM 175 - DPM 176 - DPM 177 - DPM 178 - DPM 179 - DPM 180 - DPM 182 - DPM 183 - DPM 184 - DPM 185 - DPM 186 - DPM 187 - DPM 188 - DPM 189 - DPM 190 - DPM 191 - DPM 90 - DPM 89 et DPM 149 suivant le liseré orangé indiqué au plan ci-joint.

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-1275 du 30 juin 1997, portant délimitation du domaine public maritime du rivage de la mer de la délégation de Mida du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement du 30 octobre 1978, prescrivant la délimitation du domaine public maritime du gouvernorat de Nabeul,

Vu les procès verbaux de la commission chargée de la délimitation du domaine public maritime de la délégation de Mida,

Vu le registre d'enquête relatif à la délimitation en question,

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le domaine public maritime de la délégation de Mida du gouvernorat de Nabeul comprenant le rivage de la mer et sabkhat Lebna, est délimité comme suit :

1) rivage de la mer de l'oued Chiba à l'oued Lebna :

la limite du domaine public maritime suit les bornes : DPM 88 (Korba) - DPM 1 - DPM 64 fic - DPM 65 fic - DPM 2 - DPM 66 fic - DPM 3 - DPM 4 - DPM 5 - DPM 6 - DPM 7 - DPM 8 - DPM 9 - DPM 10 - DPM 11 - DPM 12 - DPM 13 - DPM 14 - DPM 15 - DPM 16 - DPM 63 fic - DPM 62 fic - DPM 17 - DPM 18 - DPM 19 - DPM 68 fic - DPM 20 - DPM 50 - DPM 21 - DPM 22 - DPM 60 - DPM 23 - DPM 24 - DPM 25 - DPM 26 - DPM 27 - DPM 28 - DPM 29 - DPM 30 - DPM 31 - DPM 32 - DPM 59 fic - DPM 33 - DPM 58 fic - DPM 34 - DPM 57 fic - DPM 35 - DPM 56 fic - DPM 36 - DPM 61 - DPM 45 - DPM 40 - DPM 37 - DPM 67 fic - DPM 39 - DPM 38 - DPM 41 - DPM 42 - DPM 43 - DPM 44 - DPM 46 - DPM 47 - DPM 48 - DPM 49 - DPM 50 - DPM 51 - DPM 52 - DPM 53 - DPM 54 et DPM 55 suivant le liseré orangé indiqué aux quatre plans ci-joints.

2) Sebkhia Lebna :

la limite du domaine public maritime suit les bornes :

première partie : DPM 1 - DPM 2 - DPM 3 - DPM 4 - DPM 5 - DPM 6 - DPM 7 - DPM 8 - DPM 9 - DPM 10 - DPM 11 - DPM 12 - DPM 13 - DPM 14 - DPM 15 - DPM 16 - DPM 17 - DPM 18 - DPM 19 - DPM 20 - DPM 21 - DPM 22 - DPM 23 - DPM 24 - DPM 25 - DPM 26 - DPM 27 - DPM 28 - DPM 29 - DPM 30 - DPM 31 - DPM 32 - DPM 33 - DPM 34 - DPM 35 - DPM 36 - DPM 37 - DPM 38 - DPM 39 - DPM 40 - DPM 41 - DPM 42 - DPM 43 - DPM 44 - DPM 45 - DPM 46 - DPM 47 - DPM 48 - DPM 49 - DPM 63 fic - DPM 16 - DPM 15 - DPM 14 - DPM 13 - DPM 12 - DPM 11 - DPM 10 - DPM 9 - DPM 8 - DPM 7 - DPM 6 - DPM 5 - DPM 4 - DPM 3 - DPM 66 fic et DPM 1.

Deuxième partie : DPM 50 - DPM 51 - DPM 52 - DPM 53 - DPM 54 - DPM 55 - DPM 60 - DPM 22 - DPM 21 et DPM 50, suivant le liseré orangé indiqué au trois plans ci-joints.

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE**

NOMINATION

Par décret n° 97-1276 du 30 juin 1997.

Monsieur Kacem Borji, administrateur au ministère du développement économique, est chargé des fonctions de directeur général à la direction générale du développement régional.